

Selbstständigkeit im Check

Gewerbe, Freiberufler oder freier Mitarbeiter?

1. Einleitung

Wer in Deutschland sein eigener Chef werden möchte, ein Nebengewerbe (Side Hustle) startet oder als Teenager online Geld verdient, stößt sofort auf den deutschen Bürokratie-Dschungel. Die rechtliche und steuerliche Einordnung der Tätigkeit entscheidet über Anmeldepflichten, Buchführung und die Höhe der Abgaben. Das deutsche Recht und die Vorgaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) unterteilen selbstständig Tätige in drei strikt voneinander getrennte Kategorien:

- Der Gewerbetreibende (§ 15 EStG)
- Der Freiberufler (§ 18 EStG)
- Der freie Mitarbeiter (Freelancer)

2. Der Gewerbetreibende (Der Markt-Klassiker)

Ein Gewerbebetrieb liegt laut § 15 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) immer dann vor, wenn eine Tätigkeit selbstständig, nachhaltig (also auf Dauer angelegt) und mit einer klaren Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird. Zudem muss sich die Tätigkeit als aktive Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellen.

Typische Anwendungsbereiche

- **Handelsbetriebe:** Betrieb eines Online-Shops (E-Commerce), Verkauf von physischen Produkten auf Plattformen (Etsy, eBay, Vinted-Wiederverkauf).
- **Industrie & Handwerk:** Produktion von Gütern (z. B. gewerblicher 3D-Druck), Reparaturdienste, Kfz-Werkstätten, Gaststättenbetriebe.
- **Vermittlung:** Makler, Handelsvertreter, Affiliate-Marketing-Plattformen.

BÜROKRATISCHE & STEUERLICHE KERNREGELN

Anmeldepflicht: Jedes Gewerbe muss zwingend vor Aufnahme der Tätigkeit beim zuständigen lokalen Gewerbeamt (Gemeinde/Stadt) angemeldet werden. Das Gewerbeamt informiert automatisch das Finanzamt.

Gewerbesteuer: Gewerbebetriebe unterliegen ab einem jährlichen Gewerbeertrag von 24.500 Euro der Gewerbesteuerpflicht. Bei Überschreiten dieser Grenze kann die Steuerbelastung erheblich werden.

Buchführung: Gewerbetreibende unterliegen ab bestimmten Umsatz- und Gewinn Grenzen der strengen gesetzlichen Buchführungspflicht (doppelte Buchführung und Bilanzierung).

3. Der Freiberufler (Die steuerlichen Privilegien)

Die gesetzliche Definition des Freiberuflers findet sich in § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Im Mittelpunkt steht hier nicht der Handel mit Waren, sondern die Ausübung einer wissenschaftlichen, künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit, die eine höhere Bildung voraussetzt.

Die gesetzlichen Katalogberufe

- **Heilberufe:** Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten.
- **Rechts- und Wirtschaftsberater:** Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, beratende Volks- und Betriebswirte.
- **Technische & naturwissenschaftliche Berufe:** Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Vermessungsingenieure.
- **Kreative & Informationsberufe:** Journalisten, Übersetzer, Dolmetscher, Bildberichterstatler, Schriftsteller.

Die kritische IT-Abgrenzung der IHK (Spezialfall Systemtechnik)

EDV- und IT-Berater gelten laut IHK-Richtlinien nur dann als Freiberufler (ingenieurnahe Tätigkeit), wenn sie im Bereich der Systemtechnik agieren (z. B. Konzeption komplexer Software-Architekturen, Netzwerk-Infrastrukturen). Sobald die Tätigkeit die Installation von Anwendersoftware, das Zusammenklicken von Standard-Websites oder den Handel mit Computerhardware umfasst, handelt es sich rechtlich um ein Gewerbe.

BÜROKRATISCHE & STEUERLICHE KERNREGELN

Keine Gewerbeanmeldung: Freiberufler müssen nicht zum Gewerbeamt. Sie beantragen ihre Steuernummer direkt beim zuständigen Finanzamt.

Keine Gewerbesteuer: Die Ausübung eines freien Berufs ist grundsätzlich vollständig von der Gewerbesteuer befreit.

Vereinfachte Buchführung: Freiberufler unterliegen niemals der gesetzlichen Buchführungspflicht. Zur Gewinnermittlung reicht eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) aus.

Ist-Besteuerung: Die Umsatzsteuer wird erst fällig, wenn der Kunde die Rechnung tatsächlich bezahlt hat (Zuflussprinzip), nicht bereits bei Rechnungsstellung.

VORSICHT: DIE GEWERBLICHE INFEKTIONS-FALLE

Übt ein Freiberufler (oder eine Personengesellschaft aus Freiberuflern) auch nur zu einem kleinen Teil eine gewerbliche Tätigkeit aus (gemischte Tätigkeit) und lässt sich diese steuerlich nicht glasklar trennen (z. B. durch getrennte Buchhaltung und Bankkonten), gilt die gesamte Tätigkeit rechtlich als Gewerbebetrieb. Die Freiberufler-Privilegien gehen verloren.

4. Der freie Mitarbeiter (Freelancer)

Die freie Mitarbeit bezeichnet ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis zwischen zwei selbstständigen Parteien, ohne dass ein festes Arbeitsverhältnis (Angestelltenstatus) vorliegt. Ein freier Mitarbeiter kann steuerlich entweder Gewerbetreibender oder Freiberufler sein.

Kriterien der echten freien Mitarbeit

- **Weisungsunabhängigkeit:** Keine Bindung an fachliche Einzelanweisungen des Auftraggebers, keine Einbindung in einen festen Dienstplan.
- **Freie Zeiteinteilung:** Keine Anwesenheitspflicht während der üblichen Bürozeiten des Kunden.
- **Keine betriebliche Eingliederung:** Die Leistung wird losgelöst von der internen Organisation des Auftraggebers erbracht.
- **Unternehmerrisiko:** Der Freelancer nutzt eigenes Kapital, eigene Arbeitsmittel (Homeoffice) und seine Vergütung erfolgt rein erfolgs- oder projektabhängig. Es gibt keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und keinen Urlaubsanspruch.

VORSICHT: DAS RISIKO DER SCHEINSELBSTSTÄNDIGKEIT

Entspricht die tatsächliche Durchführung des Vertrages im Alltag einem normalen Angestelltenverhältnis (fester Arbeitsplatz vor Ort, Kontrolle der Arbeitszeit, Team-Eingliederung), liegt eine Scheinselbstständigkeit vor. Bei einer Betriebsprüfung durch die Sozialversicherungsträger drohen dem Auftraggeber existenzbedrohende Nachzahlungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung für mehrere Jahre rückwirkend.

5. Interaktiver Didaktik-Teil (Für Lehrkräfte / Smartboard-Einsatz)

Musteraufgabe für den Wirtschaftsunterricht

Ein Schüler programmiert hobbymäßig ein dezentrales Server-Betriebssystem (Bereich Systemtechnik). Er berät lokale Unternehmen bei der Netzwerksicherheit und stellt dafür Honorare in Rechnung. Um sein Projekt zu finanzieren, baut er einen Online-Shop auf und verkauft dort T-Shirts mit dem Logo seines Betriebssystems.

Aufgabenstellung für die Schüler:

- In welche rechtlichen Kategorien fallen die beiden Tätigkeiten des Schülers?
- Welche administrative und steuerliche Gefahr („Falle“) droht ihm beim Finanzamt, wenn er unvorbereitet agiert?

DETAILLIERTE MUSTERLÖSUNG FÜR DIE LEHRKRAFT

Klassifizierung: Die IT-Beratung und Programmierung im Kernbereich der Systemtechnik erfordert tiefe theoretische Fachkenntnisse und gilt rechtlich als freiberufliche Tätigkeit (§ 18 EStG). Der Verkauf von T-Shirts über einen eigenen E-Commerce-Shop ist ein klassischer Handelsbetrieb und stellt eine gewerbliche Tätigkeit dar (§ 15 EStG).

Die Konsequenz: Trennt der Schüler die beiden Einkunftsarten nicht strikt voneinander (keine getrennten Bankkonten, keine getrennte EÜR), greift die gesetzliche Gewerbebesteuerung. Das Finanzamt stuft das Gesamtbild seiner Arbeit als einheitlich gewerblich ein. Folge: Er verliert rückwirkend alle Freiberufler-Privilegien, muss rückwirkend ein Gewerbe anmelden, und seine gesamten IT-Umsätze werden gewerbesteuerpflichtig.

Dieses Material ist Bildungsinhalt für den Unterricht und die Selbstinformation, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Gesetzliche Regelungen, Grenzwerte (z. B. der Gewerbesteuer-Freibetrag) und die IHK-Abgrenzungspraxis können sich ändern — vor einer echten Gewerbeanmeldung oder steuerlichen Entscheidung immer das zuständige Finanzamt, die zuständige IHK oder eine Steuerberatung konsultieren. Herausgegeben von FinanzRitual (JugendBASISbildung) als kostenloses Unterrichtsmaterial, Stand 2026.

finanz-ritual.de/jugendbasisbildung · kostenloses Unterrichtsmaterial · nicht zum Weiterverkauf